

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

6708/25/פ

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – סמכות לעריכת בחינות), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 2 בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980¹, בסעיף 2, אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) לערוך בחינות לשם מתן כשירות לכהן בתפקידים האמורים בפסקאות (4) ו-(5); בבחינות אלה יבחנו רק מי שיכול לעמוד בתנאי הכשירות לתפקידים;

(9) לערוך בחינות לשם הסמכת בעלי מקצוע בתחום שירותי הדת היהודיים, שביצועם דורש ידע או מיומנות הלכתית."
2. תיקון חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א–1951², בסעיף 7(ג), אחרי "לדין הדתי" יבוא "ועל בחינות הרבנות הראשית לישראל לצורך קבלת כשירות לתפקידים אלו".

דברי הסבר

המוסד הרבני העליון של העולם היהודי בארץ ישראל נוסד בשנת התרפ"א (1921). מייסדי הרבנות ראו בה גוף הממסד את העברת מסורת ההוראה לדורותיה, אשר במהלך ההיסטוריה של החיים היהודיים בתפוצות עברה מרב לתלמידו, עד להקמת היישוב החדש בארץ ישראל, ולאחר מכן הקמת מדינת ישראל. חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 (להלן – חוק הרבנות), מעגן את סמכויותיה של הרבנות הראשית וקובע את הדרך החוקית להסמך ולמנות רבנים בתפקידי רבנות ודיינות. בבג"ץ 2688/19 אביטל אנגלברג נ' מועצת הרבנות הראשית לישראל, נקבע כי אמנם חוק הרבנות אינו מסמך את הרבנות הראשית במפורש לערוך בחינות, אם לצורך בדיקת ידע הלכתי ואם לטובת מתן כשירות לתפקידים האמורים. ברם, ניתן להסיק כי המחוקק ראה סמכות זו כנובעת מן הצורך לממש את תפקידי הרבנות הראשית, כפי שעולה מן האמור בסעיף 31א לחוק הרבנות, שבו נקבע כי "השר רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע אגרות בעד בחינות שעורכת המועצה במסגרת

¹ ס"ח התש"ם, עמ' 90.

² ס"ח התשי"א, עמ' 248.

תפקידיה כאמור בסעיף 2. " במסקנת פסק הדין נקבע כי על הרבנות הראשית, שהיא רשות מינהלית במדינת ישראל, חל עקרון השוויון וכי יש לפרש את חובתה של הרשות המינהלית בהתאם לדין המינהלי-מדינתי בלבד, שעקרון השוויון הוא חלק ממנו. הצעת חוק זו מוצעת בהמשך לפסק הדין האמור. ראשית, מוצע להסמיק את הרבנות הראשית לישראל לערוך בחינות לשם מתן כשירות לכהן כרב עיר וכדיין, ולקבוע כי בבחינות אלה יוכלו להיבחן רק מי שעומדים בתנאי הכשירות לתפקידים אלה. שנית, מוצע להסמיק את הרבנות הראשית לערוך בחינות לשם הסמכת בעלי מקצוע בתחום שירותי הדת היהודיים, כאשר ביצוע התפקיד דורש ידע או מיומנות הלכתית. שלישית, מוצע לתקן את סעיף 7(ג) לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951. סעיף זה קובע: "הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתאם לדין הדתי, ובכלל זה על מינוי רבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיים". כלומר סעיף זה קובע כי עקרון השוויון לנשים, החל בכל תחומי המשפט המינהלי, לא יחול על מינויים לרבנים ודיינים. מוצע לקבוע כי כיון שעל חובת המינוי עצמה לא חלה חובת שוויון בין המינים, אזי גם על הבחינות לתפקידים אלו יש להחיל את ההחרגה מהחוק, שכן הבחינות שעורכת הרבנות הראשית מיועדות לשם מתן כשירות לכהן בתפקידים אלו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בסיוון התשפ"ו (18.05.2026)